

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3442/2535

พนักงานอัยการ จังหวัด สระบุรี
นาย นอง เต่า ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 56, มาตรา 72

ผู้เสียหายได้ชี้หน้าด่าจำเลยว่า "ไอ้สัตว์" ให้อหน้าหัวควยมึงมาเดินบนถนนกฎหมาย
กูบอกหลายครั้งแล้ว" ทั้งภรรยาผู้เสียหายก็ด่าจำเลยว่า "หน้ามึงหน้าด้าน หน้า
เหมือนสันติน" คำด่าว่าของผู้เสียหายและภรรยาดังกล่าวนี้นี้เป็นคำหยาบคายเท่านั้น
ไม่เป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรม จำเลยโกรธแค้นจึงทำร้ายผู้เสีย
หายไม่ใช้การบันดาลโทษะ ตาม ป.อ. มาตรา 72 จำเลยใช้จอบซึ่งมีใบจอบยาว 8 นิ้ว
กว้างฝ่ามือเศษ ด้ามยาว 1 เมตรเศษ ซึ่งเป็นอาวุธอันตรายฟันผู้เสียหายอย่างแรง จน
เป็นเหตุให้แขนซ้ายหักเป็นอันตรายแก่กายสาหัส ไม่มีเหตุที่ควรรอการลงโทษ.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80 และ
รับจอบของกลาง

จำเลยให้การว่า จำเลยทำร้ายผู้เสียหายเพราะบันดาลโทษะ มิได้มีเจตนาฆ่า

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 297 ประกอบมาตรา 72 จำคุกจำเลย 1 ปี ยกฟ้องฐานพยายามฆ่าจอบของ

กลางเป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำผิดให้รับ

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษตามฟ้อง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 297 จำคุก 3 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังยุติได้ตามที่โจทก์จำเลยนำเสนอสืบรับกันว่าในวัน เวลาและสถานที่เกิดเหตุจำเลยได้ใช้จอบทำร้ายผู้เสียหายจนได้รับอันตรายสาหัสตาม ผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ทำยฟ้องจริง มีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตาม ฎีกาของจำเลยว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหายจนเป็นเหตุให้ได้รับ อันตรายสาหัสโดยบันดาลโทสะหรือไม่... เห็นว่า ตามทางนำสืบของโจทก์จำเลยไม่ได้ พูดจาโต้เถียงกับผู้เสียหาย เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุจำเลยก็ใช้จอบฟันผู้เสียหายนั้นไม่น่า เชื่อเพราะตามคำเบิกความของผู้เสียหาย บ้านของจำเลยอยู่ห่างที่เกิดเหตุ 120 เมตร ขณะที่ผู้เสียหายพูดจาโต้เถียงกับนายสำเริงบุตรจำเลยอยู่นั้น ไม่ปรากฏว่า พูดจាកันอย่างธรรมดาหรือพูดด้วยเสียงดังเชื่อว่าจำเลยไม่ได้ยินเสียงที่ผู้เสียหายและ นายสำเริงโต้เถียงกัน จึงไม่มีเหตุที่จำเลยจะแบกจอบมาเพื่อทำร้ายผู้เสียหาย ข้อเท็จจริง น่าเชื่อตามที่จำเลยนำเสนอว่าจำเลยได้นำจอบและพลั่วไปที่เกิดเหตุก่อนที่ผู้เสียหายไปถึงเพื่อช่วยขุดดินยกรถยนต์ของนายณรงค์ สิงห์คำ จำเลยได้พูดจาโต้เถียงกับ ผู้เสียหาย ซึ่งนอกจากจำเลยอ้างตนเองเป็นพยานแล้ว ยังมีนางสายสมรและนาย ณรงค์ สิงห์คำ เบิกความสนับสนุนอีกด้วย นายณรงค์เป็นพยานคนกลางไม่เป็นญาติ กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเชื่อว่าเบิกความไปตามความจริงจึงน่าเชื่อถือนอกกว่าพยานโจทก์ นาย

ณรงค์ เบิกความว่า ผู้เสียหายได้ชี้หน้าด่าจ่าเลย่ว่า "ไอ้สัตว์ ไอ้หน้าหัวควย มึงมาเดินบนถนนกูทำไม กูบอกหลายครั้งแล้ว" จ่าเลย่ว่า "ถนนนี้ทำให้คนเดินหรือหมาเดิน ไม่ใช่รถของกู กูมาช่วยเขา" ภรรยาผู้เสียหายว่า "หน้ามึงหน้าด้าน หน้าเหมือนสันติน" เห็นว่า คำด่าว่าของผู้เสียหายและภรรยาเป็นคำหยาบคายเท่านั้น ไม่เป็นการข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุไม่เป็นธรรม จ่าเลยมีความโกรธแค้นผู้เสียหายจึงได้ทำร้ายผู้เสียหายไม่ใช่เป็นการบันดาลโทสะตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 72 จ่าเลยฎีกาอีกประการหนึ่งว่า ให้พิพากษาลงโทษจ่าเลยในสถานเบาโดยพิพากษารอการลงโทษจ่าเลยนั้น เห็นว่า จ่าเลยใช้จอบซึ่งมีใบจอบยาว 8 นิ้วกว้างฝ่ามือเศษ ด้ามยาว 1 เมตรเศษ ซึ่งเป็นอาวุธอันตรายฟันผู้เสียหายอย่างแรงจนเป็นเหตุให้แขนซ้ายหัก เป็นอันตรายแก่ร่างกายสาหัส ไม่มีเหตุที่ควรรอการลงโทษ ที่ศาลอุทธรณ์ใช้ดุลยพินิจกำหนดโทษจำคุกจ่าเลยไว้ 3 ปี เหมาะสมแก่รูปคดีแล้ว แต่เนื่องจากในชั้นสอบสวนและในชั้นพิจารณาจ่าเลยให้การรับสารภาพว่าได้กระทำผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้เสียหายเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัส อันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดี มีเหตุบรรเทาโทษ แต่ศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้ลดโทษให้จ่าเลย ศาลฎีกาเห็นควรลดโทษให้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลดโทษให้จ่าเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจ่าเลยไว้ 2 ปี นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ